

통 보

1. 제 목 : 창호 설치 공사계약에 관한 사항

2. 관계기관 : △△보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

△△보훈요양원에서는 원내 화재발생 시 연기를 원활하게 외부로 배출시켜 유독연기 흡입에 따른 인명피해 최소화와 대피로 확보를 위해 배연설비(배연창)공사계약을 체결하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지) 제1항에 따르면 기획재정부장관이 정하는 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 「계약예규 정부입찰·계약집행기준」 제15조(정의) 제1호에 의하면“동일구조물공사”라 함은 천연 또는 인조의 재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물(그 부대공작물을 포함)로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물을 말하며, 같은 기준 제2호 가목에서는“단일공사”라 함은 해당년도 예산상 특정 단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사를 말한다고 정하고 있습니다.

따라서 △△보훈요양원에서는 [표 1]와 같이 노인요양시설 확충(기능보강)사업 보조금 신청에 따라 공사 기초금액을 산출하고 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 해당 공사계약을 체결로 비용절감 등 국고보조금 집행에 만전을 기하여야 합니다.

[표 1] 노인요양시설 확충(기능보강) 보조금 신청내역

(단위 : 천원)

구 분	사업내용(목적)	보조금	자부담	계	비 고
2019년	3층 요양실 배연창 설치	###	###	###	[신청일자] 교부신청서 (2019년 4월) [보조금 결정 통보] 2020.10.12. [교부날짜] 2020.12.30.
2020년	2층 요양실 배연창 설치	###	###	###	
계		###	###	###	

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 보훈요양원 종합감사 시 △△보훈요양원 2층, 3층 화재안전창(배연창)설치 공사계약 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 동일구조물공사 및 단일공사로 공사금액 추정가격 1억원 이하 전문공사를 층별로 분리하여 동일업체에 X건의 수의계약 체결로 공사를 실시한 사실을 확인하였습니다.

[표 2] 화재안전창 공사계약 내역

(단위 : 천원)

계약건명	내부결재	계약일자	계약기간	계약금액	계약업체	계약방법
3층 요양실 배연창 설치	'20.11.24.	'20.11.25.	'20.11.25.~ '20.12.04.	###	☐☐☐	수의
2층 요양실 배연창 설치	'20.11.24.	'20.12.07.	'20.12.7.~ '20.12.16.	###	☐☐☐	수의

※ 공사대금 지출일자 : 2020.12.31.(일괄 지급)

4. 관계기관 의견 : △△보훈요양원은 국고보조금 기능보강사업별 상한금액(###천원) 설정과 집행금액에 대하여 연도별 정산보고 방침으로 사업내용(2층, 3층)을 달리하여 X건으로 공사계약을 체결할 수 밖에 없었으며, 향후 동일 사례가 발생 시 관할구청과 협의와 국가계약법 준수로 국고보조금 집행에 만전을 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△보훈요양원장은

- 국고보조금 교부결정은 관련 법령에 따라 적법하게 수행하여 주시기 바라며, 공사 계약 시, 국가계약법 및 계약사무규정에 따라 계약절차를 준수하여 주시기 바랍니다.(통보)